Como se pode depreender do excerto transcrito, o juízo de desconformidade com o ordenamento jurídico do citado ato decisório já foi editado por esta Corte, cujos consectários se espraiaram aos procedimentos pertinentes nos moldes da teoria das nulidades disciplinada no vigente Código de Processo Penal.

Logo, ainda que revele a atuação do referido magistrado em desbordo às normas de regência, a merecer a crítica adequada e a remediação prevista em lei, tal fato, mesmo visto no contexto dos anteriores elencados pelos impetrantes, não detém o condão de externar eventual intenção de atuação parcial, consoante se alega na exordial deste *habeas corpus*, não se olvidando que o exercício da judicatura não se faz sem a imperiosa garantia da independência funcional, elencada como o primeiro dos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, adotados pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, destacando-se, por oportuno, o seu subprincípio inaugural:

> "1.1 Um juiz deve exercer a função judicial de modo independente, com base na avaliação dos fatos e de acordo com um consciente entendimento da lei, livre de qualquer influência estranha, induções, pressões, ameaças ou interferência, direta ou indireta de qualquer organização ou de qualquer razão" (Nações Unidas (ONU). Escritório Contra Drogas e Crime (Unodc). *Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial*. Brasília : Conselho da Justiça Federal, 2008. p. 48).

No que tange aos apontamentos expostos pelos impetrantes acerca do conteúdo da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000, tenho que estes se confundem com a própria irresignação contra o juízo de mérito sobre os fatos narrados na respectiva denúncia, a qual deve ser aviada pelos meios próprios de impugnação. Adoto, nesse ponto específico, as palavras do eminente Ministro Gilmar Mendes, na direção de que "*não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FD6A-523E-A9A0-5D4D e senha 2F01-B5CF-04BB-EA6E

atingindo o exercício da atividade jurisdicional" (RHC 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, DJe de 10.3.16), marcada, conforme já assentado, pela independência.

Relativamente à atuação do magistrado no sentido de impedir o cumprimento da ordem de soltura exarada em favor do paciente por Desembargador Federal plantonista nos autos do HC 5025614-40.2018.4.04.0000, cumpre registrar que o fato se encontra sob apuração da Corregedoria Nacional de Justiça, circunstância que revela a impropriedade do alargamento do debate na presente via processual estreita.

Todavia, embora controvertida a competência do magistrado excepto para a prática do ato ora questionado, é certo que a citada ordem de soltura do paciente, determinada por Desembargador Federal plantonista, foi, no mesmo dia em que proferida, revista pelo Relator prevento para a análise do *habeas corpus*, cuja decisão, diante da persistência do embate verificado entre os magistrados, ao final restou confirmada pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando provocado pelo Ministério Público Federal a dirimir a celeuma.

Sem realizar, portanto, juízo de mérito sobre quaisquer dos atos jurisdicionais praticados no dia 8.7.2018 pelos referidos magistrados, não há como se afirmar que a manutenção da privação da liberdade do paciente tenha ocorrido exclusivamente por força do ato praticado pelo ora excepto, sendo fruto de uma série de divergências sobre competência verificadas entre autoridades judiciais diversas, as quais se encontram sob análise da instância disciplinar com atribuição definida na Constituição Federal.

Tal contexto peculiar afasta qualquer nota de parcialidade nos termos em que arguida nesta impetração, não se constatando, desse modo, ilegalidade flagrante.

Por fim, na visão dos impetrantes, os atos praticados pelo então Juiz Federal Sérgio Fernando Moro na Ação Penal n. 5021365-32.2017.4.04.7000, consubstanciados no adiamento do interrogatório do paciente para momento posterior às eleições gerais do ano de 2018, bem

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FD6A-523E-A9A0-5D4D e senha 2F01-B5CF-04BB-EA6E

como na juntada aos respectivos autos, na semana anterior ao primeiro turno do pleito, e posterior levantamento do sigilo da colaboração premiada firmada por Antônio Palocci Filho, denotariam a sua intenção de alterar o resultado das votações, beneficiando o Presidente da República eleito que o convidaria, posteriormente, a integrar o Governo Federal.

A par da opção pessoal realizada pelo agora ex-Juiz Federal contra o qual são dirigidas as assertivas dos impetrantes, que, como corolário da autonomia da vontade garantida a qualquer cidadão nos moldes do art. 5º, II, da Constituição Federal, a ele, tão somente, dizem respeito, ressalto a informação prestada pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR nestes autos, no sentido de que tais argumentos integram as alegações finais ofertadas pela defesa técnica na sobredita ação penal, o que evidencia que o tema será ali oportunamente tratado em extensão cognitiva apropriada, circunstância a recomendar a contenção deste Órgão Colegiado sobre o juízo de mérito da arguição.

Nada obstante, trago à colação excerto do respectivo ofício acostado a estes autos no Documento 43 que, a partir de declarações públicas feitas por Sérgio Fernando Moro, retrata o contexto do convite ora questionado:

> "A despeito da amplificada projeção dos efeitos do fato ao passado, em coletiva de imprensa, de 06/11/2018, o Juiz Federal Sérgio Moro ressaltou que a aceitação do convite em nada se relacionaria com o caso do ex-Presidente, condenado em 2017, quando não havia expectativa de que o então Deputado Federal fosse eleito Presidente. Na mesma ocasião, o magistrado revelou que a sondagem para composição do Governo do Sr. Presidente eleito ocorreu tão somente em 23/10/2018, por intermédio do sr. Paulo Guedes".

Acerca desse episódio os autos contam apenas com os argumentos críticos formulados pelos impetrantes e com a versão externada pela Juíza Federal substituta subscritora das informações solicitadas, elementos que não se revelam idôneos e suficientes para a escorreita perscrutação sobre

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FD6A-523E-A9A0-5D4D e senha 2F01-B5CF-04BB-EA6E

eventual vício de parcialidade na prática dos atos questionados, já que não realizado o contraditório, de todo inviável na via eleita.

De todo modo, ao redesignar as datas agendadas à realização dos interrogatórios na Ação Penal n. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR, o então magistrado justificou a pertinência da providência para "*evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios, seja qual for a perspectiva*" (Doc. 35), porquanto as audiências haviam sido designadas justamente para o período de campanha eleitoral.

Esse fundamento, embora diga respeito a potenciais efeitos exógenos do ato postergado na ação penal, alcançou, na relação processual em que se questiona a parcialidade do magistrado, não só o paciente, mas todos os demais corréus que figuram na incoativa, circunstância que, objetivamente, não permite qualquer conclusão no sentido da afirmada inimizade ou interesse no desfecho do processo aptos a caracterizar a suspeição reclamada.

Também não há como se chegar a conclusão diversa no tocante ao levantamento do sigilo de acordo de colaboração premiada em momento próximo ao pleito eleitoral, cujo conteúdo seria antagônico aos interesses políticos do paciente.

Com efeito, o referido ato foi motivado pela pertinência de alguns termos de declarações prestadas pelo colaborador Antônio Palocci Filho com o objeto da Ação Penal n. 5063130-14.2016.4.04.7000/PR, na qual figura como acusado, dentre outros, em conjunto com o paciente, tendo a decisão objurgada sublinhado que tal ato se fazia necessário para viabilizar o contraditório das partes, mormente em razão da norma prevista no art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, que preceitua:

> "Art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.
>
> (…)
>
> § 3º O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5º".

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FD6A-523E-A9A0-5D4D e senha 2F01-B5CF-04BB-EA6E

A par do momento em que o sigilo foi retirado e da repercussão alcançada em decorrência da divulgação do fato pela imprensa, dele não se pode extrair, objetivamente, qualquer intenção do então magistrado em prejudicar os interesses do paciente, porque, insisto, amparado em previsão legal e praticado visando proporcionar o contraditório constitucionalmente garantido às partes.

À luz dessas considerações, nos termos da fundamentação exposta, a análise das provas pré-constituídas nestes autos, nos limites impostos pela via eleita, não permite, de modo algum, a pronta constatação de qualquer constrangimento ilegal passível de ser remediado mediante atuação de ofício deste Supremo Tribunal Federal.

Cumpre consignar, derradeiramente, que ninguém está acima da lei, especialmente da Constituição: nem administradores, nem parlamentares, nem mesmo juízes. Todos, e de modo especial aqueles a quem o Estado Democrático de Direito e sua Constituição atribuiu o papel aplicá-las, lhes devem estrita observância, e dar o exemplo de respeito e obediência à ordem normativa.

Procedimentos heterodoxos para atingir finalidade, ainda que legítima, não devem ser beneplacitados, exigindo, contudo, mais que indícios ou narrativas para que configurem causas aptas a viciar a prestação jurisdicional por incompetência subjetiva do magistrado, já que o ordenamento jurídico prevê meios próprios de impugnação à preservação do devido processo legal.

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FD6A-523E-A9A0-5D4D e senha 2F01-B5CF-04BB-EA6E

VOTO S/ CONHECIMENTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, começo por também enaltecer mais uma vez a competente defesa do Doutor Cristiano Zanin, também a exposição feita e a sustentação oral da Doutora Cláudia Sampaio e, a agora, o voto do eminente Relator. Como disse, Presidente, farei a juntada de voto, razão pela qual farei a leitura apenas de algumas passagens para secundar o que já foi dito, primeiro, em termos de relatório deste *habeas corpus* que foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal que negou provimento a agravo regimental em embargos de declaração. O Ministro-Relator, Edson Fachin, requisitou as informações, houve a manifestação da Procuradoria, e hoje somos então colhidos também com a informação de que há um outro *habeas corpus* que começa a tramitar neste Tribunal sobre tema correlato ou análogo.

Neste *habeas corpus*, os impetrantes sustentam que, no exercício da atividade judicial, nos processos em que figura como parte o paciente, o então juiz federal Sérgio Fernando Moro teria agido de forma parcial e se conduzido com motivação pessoal e política e elencam fatos que demonstrariam sua suspeição. Das alegações que foram apresentadas, Senhor Presidente, aduzem inocorrência de supressão de instância apontada no ato coator, porque o Tribunal Regional Federal teria se pronunciado sobre suspeição aventada nas exceções antes julgadas;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 065E-283F-D5FD-7BDB e senha 7478-5E88-54CA-CEB0

defenderam a ausência de limitações ao *habeas corpus* decorrente da coisa julgada; apontaram indicativo da suspeição do magistrado, como foi anotado pelo eminente Relator, quanto a alguns fatos que foram assim listados - e apenas para efeito de levar à conclusão a que chego, reitero, como disse, o que já foi lido antes: o deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares, que se deu em 4 de março de 2016, sem prévia intimação para sua oitiva pela autoridade policial; a autorização para interceptação de ramais telefônicos do paciente, familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas; a divulgação, no dia 16 de março de 2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência de interceptações telefônicas autorizadas; o momento em que tais provimentos foram praticados teria todo um ambiente histórico e que foi devidamente registrado; a condenação do paciente que a defesa reputa como decorrente de um processo injusto, em sentença que foi proferida em 12 de julho 2017; atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo Desembargador Federal Rogério Favreto, que data de 18 de julho de 2018; o adiamento do interrogatório do ex-presidente relativo à ação penal número tal, para impedir que ele pudesse se manifestar publicamente; e finalmente, na última semana antes do primeiro turno das eleições, teria havido, pelo ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro, o levantamento de parte da colaboração de Antonio Palocci Filho, cuja narrativa buscaria incriminar o paciente; e também a aceitação do convite feito pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 065E-283F-D5FD-7BDB e senha 7478-5E88-54CA-CEB0

Presidente da República eleito no pleito de 2018 para que o ex-juiz federal ocupasse o cargo de Ministro da Justiça, o que indicaria, na visão da defesa, que a sua atuação pretérita estaria toda voltada para esta finalidade.

Eu inicio por afirmar, Senhor Presidente, que estamos todos de acordo - defesa, Ministério Público e o voto do Ministro-Relator -, como é do Estado Democrático de Direito e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que todo mundo tem direito a um processo justo e que, na definição de processo justo, tem-se exatamente a condução por um magistrado que esteja acima de qualquer suspeita quanto à parcialidade, por isso a suspeição que várias vezes foi arguida neste caso.

O que estamos, portanto, a discutir é se haveria neste caso dados suficientes para demonstrar objetivamente a parcialidade do ex-juiz que, então, conduziu, tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, a ação que tem como parte exatamente o ora paciente.

A defesa alega que os fatos que foram apresentados se amoldariam às hipóteses de suspeição do magistrado previstas na legislação processual penal, requerendo o restabelecimento da liberdade e a nulidade de todos os atos praticados nos processos.

Eu anoto, inicialmente, Senhor Presidente, que os argumentos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 065E-283F-D5FD-7BDB e senha 7478-5E88-54CA-CEB0

novos, como foi realçado pelo Ministro-Relator, se tem basicamente na atuação impeditiva do cumprimento da ordem de soltura do paciente, exarada pelo Desembargador Federal Rogério Fraveto, em julho de 2018; no adiamento do interrogatório do ex-presidente na ação penal nº tal; também a circunstância do levantamento do sigilo da colaboração de Antonio Palocci Filho; e aceitação do convite, formulado pelo Presidente da República, do ex-juiz para ocupação do cargo do Ministro da Justiça.

Tenho aqui algumas anotações sobre os argumentos que foram apresentados pelos impetrantes, mas que me levam, tal como feito pelo Ministro-Relator, a concluir que, quanto a esses fatos, haveria dupla supressão de instância, porque o Tribunal Regional Federal da 4ª região e o Superior Tribunal de Justiça se restringiram a examinar outras alegações defensivas. Quanto a essas outras que foram objeto de arguições, já teria havido a coisa julgada - também anotada pelo eminente Relator -, mas que não importa em negativa do aproveitamento do *habeas corpus*. Entretanto, quanto à supressão de instância, este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de *habeas corpus* sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, porque, exatamente, seria incabível a possibilidade ou análise de ilegalidade sem que haja o órgão judicial competente para avaliação. Este já seria um dos fundamentos pelos quais o não conhecimento

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 065E-283F-D5FD-7BDB e senha 7478-5E88-54CA-CEB0

dos argumentos tem de prevalecer, na minha compreensão.

Também, Senhor Presidente, perquiro a qualidade dos argumentos que foram apresentados quanto à extensão do processamento e exame judicial para eventual concessão até de ordem de ofício.

Tenho que o Supremo tem admitido realmente, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, o que se demonstra em caso em que se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada. E, se se comprova flagrante ilegalidade ou teratologia, teríamos a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, o que seria então, tal como também posto no voto do eminente Relator, a possibilidade de termos o não conhecimento, mas termos a análise e a conclusão no sentido de se deferir a garantia dos direitos do paciente.

Portanto, inicialmente, estou acompanhando para votar pelo não conhecimento, mas, como o Ministro-Relator, também analisei as outras circunstâncias que foram apresentadas, especialmente aquelas que são inovadoramente postas nesta impetração no sentido de que o então juiz federal Sérgio Fernando Moro teria incorrido em suspeição porque sua conduta se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 065E-283F-D5FD-7BDB e senha 7478-5E88-54CA-CEB0

enquadraria dos dispositivos previstos no artigo 254, I, do Código Processo Penal e também no artigo 145, IV, do Código Processo Civil. E tratei, então, neste voto que apresento, de cada qual das circunstâncias que foram apresentadas pela defesa.

Esses fatos, eu anoto, foram devidamente analisados antes, agora, do voto do Ministro-Relator, pela Procuradoria-Geral da República, que, em seu parecer, examinou cada um deles, acentuando exatamente que a suspeição do então titular da 13ª Vara Federal foi examinada naqueles primeiros quatro fatos em movimentos processuais anteriores. A matéria foi suscitada pela defesa na ação penal mesma; foram também realizadas as exceções de suspeição, todas elas rejeitadas, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região; e contra aquelas decisões na exceção número tal, a defesa interpôs ainda recurso extraordinário, que foi rejeitado pelo vice-presidente daquele tribunal; foi interposto agravo regimental neste Supremo Tribunal Federal, e esta Segunda Turma rejeitou, em 23 de março de 2017, aquele recurso. Anoto também que, apesar de o paciente ter sido julgado e condenado em primeira instância pelo então juiz federal Sérgio Fernando Moro na ação penal número tal, aquela decisão, a validade do processo e a ausência de suspeição foram confirmadas diversas vezes por todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro, o que torna a tese de perseguição política e de comprometimento subjetivo do então juiz extremamente frágil. E,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 065E-283F-D5FD-7BDB e senha 7478-5E88-54CA-CEB0

como agora afirmado no voto do Ministro-Relator, essa falta de certeza faz com que se mantenha a presunção de validade dos atos praticados pela ausência de comprovação objetiva de fatos que pudessem demonstrar à saciedade o comprometimento, como disse, do então julgador.

Se se considerasse plausível a tese defensiva, haveria que se partir do pressuposto de que todo sistema judicial brasileiro estaria acertado para perseguir o paciente, um ex-Presidente da República com enorme popularidade, dotado de legitimidade quando exerceu o seu cargo e, para tanto, teria que ali se incluir além de todas as instâncias do Poder Judiciário, como foi aqui também enaltecido pela Doutora Cláudia Sampaio, também o Ministério Público e até mesmo a Polícia Federal, uma vez que os atos praticados e as providências adotadas pelo então juiz Sérgio Fernando Moro foram, na maior parte das vezes, decorrentes de pedidos formulados e requerimentos apresentados pelo Ministério Público e devidamente fundamentados, e todos eles com embasamento jurídico expresso.

E aqui eu lembro, Senhor Presidente, que a circunstância especialmente do último dos fatos apresentados, qual seja, o ex-juiz ter aceito, em um momento muito posterior ao julgamento feito, o convite formulado, não pode ser considerada, por si, suficiente para afirmar a sua parcialidade. Lembro que até

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 065E-283F-D5FD-7BDB e senha 7478-5E88-54CA-CEB0

ex-Ministro deste Supremo Tribunal Federal aceitou cargo de ministro em governo que foi eleito quando ele tinha participado de julgamentos na Justiça Eleitoral, e nunca se disse que qualquer daqueles atos teria sido, de alguma forma, comprometedor da sua higidez moral incontestável.

Não fosse tanto suficiente para demonstrar a fragilidade da argumentação, realço também que o paciente sempre teve acesso a todos os meios de prova, a grandes profissionais do Direito, de todas as versões formuladas em todas as instâncias, incluídas contestações feitas quanto, como aqui se tem, à própria suspeição do então magistrado.

O Supremo Tribunal sempre exigiu que, para as alegações de suspeição, há que haver a demonstração objetiva e, no caso do *habeas corpus*, os argumentos utilizados precisam ser devidamente demonstrados com prova documental que seja suficiente para que se tenha a conclusão no sentido daquela parcialidade, portanto, da ruptura da presunção de imparcialidade e de neutralidade do juiz. E nós temos jurisprudência exatamente nesse sentido.

Anoto ainda, Senhor Presidente, que dependeria do exame de prova muito mais aprofundada do que o permitido em *habeas corpus* qualquer ilação no sentido da suspeição aqui aventada e ainda a circunstância a impedir o conhecimento, na minha compreensão e com as vênias de compreensões em

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 065E-283F-D5FD-7BDB e senha 7478-5E88-54CA-CEB0

contrário, inclusive dos argumentos carreados pela defesa, de que se tem aqui reiteração de argumentos que, como disse o Ministro-Relator, quatro deles já examinados, julgados e cobertos pelo trânsito em julgado, o que fragiliza qualquer presunção em sentido contrário.

Eu, como disse, Senhor Presidente, farei a juntada da íntegra do meu voto, mas concluo no sentido de acompanhar o Ministro-Relator e não conhecer do *habeas corpus*.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 065E-283F-D5FD-7BDB e senha 7478-5E88-54CA-CEB0

04/12/2018 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S)	: CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VISTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, esse, conforme vimos, é um caso em que se mesclam questões já discutidas, e isso o Relator mostrou à saciedade, e que já foram inclusive tratadas aqui no Tribunal, onde já houve a rejeição da arguição de suspeição. Porém, há questões novas, em que também se discute a correção procedural da impugnação.

É curioso que, na sessão da semana passada, em que esse assunto foi discutido, o Ministro Fachin relembrava o tema do Mandado de Segurança 34.071 que foi impetrado contra a posse do Presidente Lula, na condição de Ministro, e me coube, entendendo haver eventual desvio de finalidade, conceder a liminar. Porém, naquele caso, Ministro Fachin, cuidei para que a liminar fosse colocada imediatamente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FE4-3C9A-960C-5E2F e senha B53B-7D0A-7E4A-6767

em Plenário. A concessão foi publicada no dia 28; no dia 7/04, foi colocado em Plenário. Houve o debate - isso foi ao Plenário -, e o Ministro Teori Zavascki sugeriu que aguardássemos o julgamento da ADPF de sua relatoria. Pela superveniência inclusive da exoneração do cargo de Ministro, acabou por não ocorrer o julgamento. O Ministro Teori, naquele caso, chegou à conclusão de que, de fato, houve, sim - isso a Procuradora trouxe à colação -, a escuta de pessoas que não deveriam estar na interceptação. Por isso, colocou-se a ideia de anular aquilo que se fizera. É interessante como esses casos, de alguma forma, se entrecruzam; e mais um entrecruzamento é aquela minha lembrança em relação ao *Habeas Corpus* 95.518. Muitos dos fatos que foram certamente aqui colacionados - e até os tinha anotado no voto - já foram debatidos. E, certo ou errado, o tema já foi tratado pelo Tribunal. Todavia, em relação a fatos - eu até tinha listado -, A, B e C, todos eles já foram discutidos.

Em relação aos demais fatos, nessa matéria que é assaz controvertida e que tem dado ensejo a debates não só na imprensa nacional, mas também na internacional, considerando a importância do tema para a verificação dessa questão do devido processo legal, que é

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FE4-3C9A-960C-5E2F e senha B53B-7D0A-7E4A-6767

chave de todo o sistema, vou pedir todas as vênias ao Relator e à eminente Ministra Cármen Lúcia, que já votou, para pedir vista, prometendo trazer já, se possível, ainda neste ano, se não, no início do ano que vem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FE4-3C9A-960C-5E2F e senha B53B-7D0A-7E4A-6767

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 164.493
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S) : CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: A Turma, por maioria, deliberou a continuidade do julgamento, não obstante o pedido de adiamento por parte da defesa, e deliberou também que a matéria não fosse afetada ao Plenário, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator) que não conhecia do *Habeas Corpus* no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais. Falaram: o Dr. Cristiano Zanin Martins pelo Paciente e a Dra. Cláudia Sampaio Marques, Subprocuradora-Geral da República, pelo Ministério Público Federal. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. **2ª Turma**, 4.12.2018.

Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Edson Fachin.

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques.

Marcelo Pimentel
Secretário

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D254-617A-D726-E1B1 e senha 64CE-8AC0-7F2A-2205

25/06/2019 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora Presidente, o que o ilustre Advogado disse da tribuna corresponde ao transcurso processual até a presente data.

E, portanto, indicado o adiamento, creio que há de se aguardar o voto vista.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7105-F0A6-AA34-6A8B e senha 396A-625A-53A0-EFD6

25/06/2019 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, simplesmente, diante das razões que expus e o congestionamento da pauta, eu havia indicado o adiamento.

Mas tem razão o nobre Advogado quando alega o alongamento desse período de prisão diante da sentença e da condenação, que foi confirmada em 2º grau, pelo Tribunal Regional Federal.

Como temos toda a ordem do trabalho já organizada, o que eu me abalançaria a propor ao Tribunal - como já fizemos em outros casos -, é de fato conceder uma medida. Proporia que autorizasse, mas, se fosse o caso, até mesmo o Relator a conceder uma medida para que o paciente aguardasse em liberdade a nossa deliberação completa nesta Turma.

Eu encaminharia a questão nesse sentido, se o Colegiado assim entendesse.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B362-721E-3A43-EFAC e senha 32D1-1009-46E4-727D

25/06/2019 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S)	: CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora Presidente, creio que para que se encaminhe qualquer deliberação, o feito antes precisa ser apregoado, para que a gente possa deliberar num ou noutro sentido.

Não creio que houve o pregão do feito; houve pedido do ilustre Advogado, que foi à tribuna, de modo sempre escorreito e sereno, como caracteriza o ilustre Doutor Cristiano Zanin Martins. E é um dos treze pedidos que tenho aqui sobre a minha mesa, da minha relatoria, que, ou pede destaque ou pede sustentação oral. Neste caso, um pedido de destaque, eis que a sustentação oral já houve.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6412-74EC-DDB6-1902 e senha 90B2-9AD4-9967-5230

25/06/2019 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

VOTO SOBRE PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora Presidente, eminentes Pares.

O Ministro Gilmar Mendes, nada obstante manter a indicação de adiamento, incidentalmente, traz a este Colegiado uma proposição de concessão da ordem de ofício, nos termos propostos por Sua Excelência.

Estou a rememorar que, em 4 de dezembro do ano pretérito, assim concluí o voto que então proferi, e me permito citar os últimos parágrafos:

"À luz dessas considerações, nos termos da fundamentação exposta a análise das provas pré-constituídas nestes autos, nos limites impostos pela via eleita, não permite, de modo algum, a pronta constatação de qualquer constrangimento ilegal passível de ser remediado mediante atuação de ofício deste Supremo Tribunal Federal.

Cumpre consignar, derradeiramente, que ninguém está acima da lei, especialmente da Constituição: nem administradores, nem parlamentares, nem mesmo juízes. Todos, e de modo especial aqueles a quem o Estado Democrático de Direito e sua Constituição atribuiu o papel de aplicá-las, lhes devem estrita observância, e dar o exemplo de respeito e obediência à ordem normativa.

E assim arrematei naquele voto:

"Procedimentos heterodoxos para atingir finalidade, ainda que legítima, não devem ser beneplacitados, exigindo, contudo, mais que indícios ou narrativas para que configurem causas aptas a viciar a prestação jurisdicional por incompetência subjetiva do magistrado, já que o ordenamento jurídico prevê meios próprios de impugnação à preservação do devido processo legal.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus."

Como se vê, Senhora Presidente, eu votei pelo não conhecimento da impetração e, na oportunidade, fui acompanhado por Vossa Excelência,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B934-2C1A-7F32-1B5D e senha AF07-6406-605D-7128

que, a partir de hoje, preside os trabalhos neste Colegiado.

E a devolução do tema, ainda que não da vista, recoloca a questão ao Colegiado, à luz do que traz o eminente Ministro Gilmar Mendes. E, para tanto, vou rememorar os fatos que, na visão da defesa, indicariam parcialidade jurisdicional. São sete fatos, e reproduzo literalmente o que a defesa trouxe aos autos desse HC 164.493:

"(i) no deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus, ocorrida em 4.3.2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial; (ii) na autorização para a interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas; (iii) na divulgação, no dia 16.3.2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas; (iv) no momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuando os impetrantes que "[A]s principais figuras públicas hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-Presidente Dilma e o Paciente"; (v) na condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica, em sentença proferida em 12.7.2017; (vi) na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo Desembargador Federal Rogério Favreto, no dia 8.7.2018, em decisão liminar proferida nos autos do HC 5025614-40.2018.4.04.0000; e (vii) na aceitação do convite feito pelo Presidente da República eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de Ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderato."

Essa é a citação que faço, literalmente, dos sete fatos que, na visão da defesa, indicariam a parcialidade judicial.

Como explicitei no voto de dezembro, os quatro primeiros argumentos encontram-se acobertados pela preclusão, na medida em que foram rechaçados pelo Tribunal Regional Federal em sede de exceção de suspeição. Os argumentos remanescentes, quanto a esses, salientei no voto que proferi em 4 de dezembro do ano pretérito que essas alegações não foram examinadas pelas instâncias antecedentes.

Impende assinalar, nada obstante, e fazer algumas observações

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B934-2C1A-7F32-1B5D e senha AF07-6406-605D-7128

acerca das efetivamente graves alegações de monitoramento de advogados do ora paciente.

Nem de longe se pode discutir a relevância da atuação da defesa técnica e da indispensabilidade de restrita obediência e observância da imunidade profissional que instrumentaliza a realização de seu essencial múnus à advocacia.

Nada obstante, vamos ao caso concreto. Na Reclamação 23.457, julgada pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, embora a insurgência ficasse limitada à usurpação de competência desta Corte, o juiz de primeiro grau noticiou ao eminente Relator que:

"Houve autorização para interceptação do terminal telefônico 11 - e o restante do número aqui citado -, sendo constatado posteriormente que ele estaria em nome do escritório de advocacia".

Acrescentou ainda, inclusive com demonstração documental, que:

"O Ministério Público Federal esclareceu que requereu a interceptação do terminal telefônico 11 - número tal - diante das informações constantes no processo de que ele seria titularizado pela empresa de palestras do ex-Presidente, sendo que constava a indicação de tal número de telefone no cadastro CNPJ da empresa.

Enfatizou que a autorização judicial tinha como pressuposto que o terminal era titularizado pela empresa do ex-Presidente, e não pelo escritório de advocacia, tanto que, na decisão judicial de autorização, foi ele relacionado à empresa de palestras.

Salientou ainda que não há nos relatórios de interceptação da Polícia Federal, com a seleção dos áudios relevantes, diálogos interceptados a partir do referido terminal, bem como que após a juntada de informação da companhia telefônica indicando a titularidade do terminal, "os autos vieram conclusos ao Juízo apenas em 15 de março de 2016, já para interrupção das interceptações, ordenada imediatamente em seguida, já em 16 de março de 2016".

Trago esses dados para citar que as instâncias antecedentes determinaram a destruição de eventuais informações colhidas.

Por isso, Senhora Presidente, diante desse cenário e novamente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B934-2C1A-7F32-1B5D e senha AF07-6406-605D-7128

frisando os limites cognitivos do *habeas corpus*, verifico que da interceptação do terminal em comento inexiste suporte para fins de reconhecimento de suspeição ou de deliberado monitoramento de advogado ou ainda da alegada inimizade capital. Ademais, não se noticia que esse episódio teria resultado em produção probatória e, assim que detectada a irregularidade, a interceptação teria sido prontamente interrompida. Aparentemente, o terminal encontrava-se erroneamente indicado em registro de órgãos públicos, contexto a atrair a incidência do art. 565 do Código de Processo Penal, que aqui cito.

A alegação, como se disse, concerne à grave circunstância que propicia questionamento quanto à regularidade da interceptação, sem, contudo, o alcance almejado nos limites deste *habeas corpus*.

Compreendo, Senhora Presidente, ainda necessário salientar a distinção que a literatura jurídica especializada traz entre neutralidade e imparcialidade. André Machado Maya leciona que:

"Carece de sentido a pretensão de se alcançar um juízo neutro, isento de todo tipo de influências, como se fosse possível falar desde lugar nenhum, na medida em que ser e interpretar surgem, assim, como dois fenômenos indissociáveis."

É a obra *Imparcialidade e Processo Penal: da Prevenção de Competência ao Juiz de Garantias*, de 2014.

O que se deseja e se exige, a meu ver, é que eventuais visões subjetivas de mundo do julgador não contaminem atos jurisdicionais concretamente considerados. Eventuais visões subjetivas de mundo do julgador não devem contaminar atos jurisdicionais concretamente considerados.

É nesse sentido que se enfoca a imparcialidade como ato de colocar entre parênteses todas as considerações subjetivas do julgador, diz André Machado Maya, na mesma obra que aqui cito. Em síntese, o que cabe perquirir em tais casos não é o conteúdo de posições ou compreensões subjetivas do julgador, ou ainda eventuais desvios de natureza ética, mas de se aferir se em determinados atos sua atuação jurisdicional, que deve funcionar como verdadeira ferramenta de heterocomposição, guia-se por

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B934-2C1A-7F32-1B5D e senha AF07-6406-605D-7128